

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
HIỆP HỘI KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG
TP HỒ CHÍ MINH

(Số: 02.2025/QCHĐ-HHKLH)

Ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2025)

Mục lục

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG	3
CHƯƠNG II: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN CHẤP HÀNH	4
CHƯƠNG III: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN THƯỜNG VỤ	6
CHƯƠNG IV: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM TRA	9
CHƯƠNG V	10
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, VĂN PHÒNG HIỆP HỘI.....	10
CHƯƠNG VI: QUẢN LÝ , SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI	14
CHƯƠNG VII: QUẢN LÝ HỘI VIÊN_KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT	17
CHƯƠNG VIII: GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH , TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO	18
CHƯƠNG IX: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA HIỆP HỘI.....	19
CHƯƠNG X: QUY TẮC ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI.....	20
CHƯƠNG XI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ HIỆU LỰC	21

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Cơ sở pháp lý và nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội

Hiệp hội Kinh doanh khí hóa lỏng thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nội vụ và Sở Công thương.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 2: Mục đích xây dựng Quy chế hoạt động của Hiệp hội Kinh doanh Khí hóa lỏng thành phố Hồ Chí Minh

Việc xây dựng Quy chế hoạt động của Hiệp hội Kinh doanh Khí hóa lỏng thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo ra một khuôn khổ pháp lý thống nhất, minh bạch và hiệu quả cho toàn bộ hoạt động của Hiệp hội. **Quy chế là cơ sở để thực hiện, điều hành và kiểm soát các hoạt động của Hiệp hội một cách thống nhất, đúng quy định; đồng thời là căn cứ để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động** của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra cũng như từng hội viên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Cụ thể, Quy chế hoạt động được xây dựng nhằm các mục đích sau:

1. **Làm cơ sở pháp lý để tổ chức, điều hành và xử lý các tình huống phát sinh** trong quá trình hoạt động của các cơ quan điều hành, kiểm tra thuộc Hiệp hội.
2. **Quy định rõ ràng nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội**, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và đúng mục đích.
3. **Thiết lập quy chế quản lý hội viên, khen thưởng, kỷ luật** nhằm đảm bảo tính công bằng, đoàn kết và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong nội bộ Hiệp hội.
4. **Quy định về việc Giải quyết kiến nghị, phản ánh, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo** nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của hội viên, duy trì trật tự, kỷ cương, sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của Hiệp hội.
5. **Quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Hiệp hội**, đảm bảo đúng thẩm quyền và tính pháp lý trong các văn bản, tài liệu ban hành.
6. **Xây dựng quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội**, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh và chuẩn mực ứng xử của các cá nhân, tổ chức tham gia Hiệp hội.

Điều 3: Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Hiệp hội:

3.1 Sứ mệnh: Doanh nhân kinh doanh LPG thành phố Hồ Chí Minh kết nối, lan tỏa, chia sẻ thiết thực, xây dựng một cộng đồng kinh doanh năng lượng bền vững: Sạch, xanh, an toàn và tin cậy cho khách hàng và xã hội.

3.2 Tầm nhìn: Năng lượng sạch lan tỏa không ngừng (Đến năm 2030 thành một cộng đồng hàng trăm doanh nhân kinh doanh LPG tử tế, hạnh phúc và thịnh vượng. Cùng nhau làm giàu một cách bền vững và có đạo).

3.3 Giá trị cốt lõi: Chính trực – Kết nối – Thịnh vượng chung

Chính trực: giữ chữ tín – làm đúng điều mình nói – xem uy tín là tài sản lớn nhất.

Kết nối: Gắn kết con người bằng sự chân thành, tôn trọng và cùng hướng về một giá trị.

Thịnh vượng chung: Làm giàu cho mình nhưng luôn lan tỏa giá trị cho cộng đồng.

CHƯƠNG II

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN CHẤP HÀNH

Điều 4: Vị trí, vai trò của Ban Chấp hành

Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đại hội và toàn thể hội viên về toàn bộ hoạt động của Hiệp hội.

Điều 5: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành

1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội, chỉ đạo và lãnh đạo toàn bộ hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội.
2. Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập Đại hội Hiệp hội theo định kỳ hoặc Đại hội bất thường khi cần thiết.
3. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và định hướng phát triển lâu dài của Hiệp hội.
4. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hiệp hội; thành lập, giải thể hoặc sắp xếp lại các Ban chuyên môn, tổ chức trực thuộc.

Ban hành các quy chế nội bộ của Hiệp hội, bao gồm nhưng không giới hạn:

- o Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra;
- o Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội;
- o Quy chế quản lý và sử dụng con dấu;
- o Quy chế khen thưởng, kỷ luật;
- o Quy chế giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo;
- o Quy chế quản lý hội viên;

- Quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội;
 - Các quy chế, quy định khác theo nhu cầu thực tế và phù hợp với Điều lệ, quy định pháp luật hiện hành.
5. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, tạm đình chỉ công tác và cho phép công tác trở lại đối với:
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hiệp hội;
 - Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành;
 - Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Ủy viên Ban Kiểm tra.
 6. Bầu bổ sung, thay thế Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra theo nguyên tắc:
 - Số lượng không quá 1/3 số lượng thành viên do Đại hội quyết định;
 - Tổng số thành viên (kể cả bổ sung) không vượt quá số lượng đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 6. Trách nhiệm của Ủy viên Ban Chấp hành

1. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các cuộc họp, hoạt động của Ban Chấp hành và Hiệp hội.
2. Gương mẫu trong việc chấp hành Điều lệ, Quy chế, các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.
3. Báo cáo kịp thời với Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ các vấn đề phát sinh liên quan đến:
 - a) Việc không tuân thủ Quy chế hoạt động hoặc Điều lệ của Hiệp hội;
 - b) Các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín của Hiệp hội;
 - c) Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa các hội viên với nhau và giữa hội viên với trên thị trường như phá giá, lôi kéo khách hàng sai quy định, tung tin thất thiệt, làm mất đoàn kết nội bộ...
 - d) Các dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa Hiệp hội để trục lợi cá nhân hoặc hoạt động trái pháp luật.
 - đ) Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh từ tổ chức, cá nhân bên ngoài Hiệp hội gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, hoạt động kinh doanh của hội viên hoặc làm tổn hại đến uy tín, vị thế của Hiệp hội.
4. Tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Ban Kiểm tra hoặc tổ chức có liên quan để xác minh, làm rõ các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo.
5. Có trách nhiệm giữ bí mật nội dung các cuộc họp và thông tin nội bộ chưa được công bố chính thức; không phát tán thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Hiệp hội.
6. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và Chủ tịch về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Trách nhiệm và chế độ làm việc

1. Ban Chấp hành tổ chức họp định kỳ ít nhất 3 tháng một lần hoặc họp đột xuất khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành đề nghị.
2. Mỗi ủy viên Ban Chấp hành có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp, đóng góp ý kiến xây dựng, và thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
3. Ủy viên Ban Chấp hành là tổ chức được cử người đại diện để tham gia các cuộc họp, hoạt động của Ban Chấp hành và được quyền đại diện biểu quyết tại các buổi họp. Đối với Ủy viên là cá nhân phải trực tiếp tham dự, không được ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết thay.
4. Trường hợp không tham gia họp quá 02 kỳ liên tiếp không có lý do chính đáng, Ban Chấp hành có thể xem xét miễn nhiệm chức vụ theo quy định nội bộ.
5. Cuộc họp của Ban Chấp hành có thể được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến thông qua các nền tảng họp trực tuyến phù hợp. Các hình thức biểu quyết, lấy ý kiến, bình chọn tại cuộc họp được thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, đều có giá trị pháp lý ngang nhau và được công nhận là hợp lệ nếu bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ và Quy chế này.

CHƯƠNG III

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN THƯỜNG VỤ

Điều 8: Vị trí, vai trò của Ban thường vụ

1. Ban Thường vụ là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành, được bầu từ các ủy viên Ban Chấp hành, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số ủy viên tiêu biểu. Ban Thường vụ có vị trí quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Hiệp hội, là bộ phận lãnh đạo và điều hành các hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành.
2. Vai trò của Ban thường vụ:
 - a. Triển khai và điều hành thực tiễn hoạt động của Hiệp hội.**

Ban Thường vụ là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ và các quyết định, nghị quyết của Ban Chấp hành. Đây là nhóm lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội.
 - b. Tham mưu, chuẩn bị nội dung cho Ban Chấp hành.**

Ban Thường vụ có vai trò tham mưu, đề xuất chương trình, kế hoạch công tác; chuẩn bị nội dung, tài liệu và quyết định triệu tập các cuộc họp Ban Chấp hành.
 - c. Tổ chức bộ máy và nhân sự Hiệp hội.**

Ban Thường vụ quyết định thành lập, kiện toàn các tổ chức trực thuộc Hiệp hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; đồng thời thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự chủ chốt trong hệ thống Hiệp hội.

d. Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Với vai trò là cơ quan điều hành thường xuyên, Ban Thường vụ có thể tổ chức họp, lấy ý kiến, ra quyết định nhanh chóng giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành để đảm bảo công việc không bị đình trệ.

e. Giữ vai trò gắn kết và đại diện cho Hiệp hội.

Ban Thường vụ đóng vai trò giữ vững đoàn kết nội bộ, bảo vệ uy tín Hiệp hội, đồng thời đại diện tiếng nói của Hiệp hội với bên ngoài (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, báo chí...).

Điều 9: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thường vụ:

1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết Đại hội, Điều lệ và các quyết định của Ban Chấp hành; cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, quyết định thành kế hoạch, chương trình hành động của Hiệp hội phù hợp với tình hình thực tiễn; chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành.
2. Chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp và quyết định triệu tập các cuộc họp của Ban Chấp hành theo quy định của Điều lệ; tổ chức xây dựng tài liệu họp, tổng hợp ý kiến đề xuất, phân công điều hành và thực hiện các công việc liên quan đến cuộc họp.
3. Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc Hiệp hội trên cơ sở nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Hiệp hội theo thẩm quyền.
4. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ, nghị quyết của Ban Chấp hành hoặc theo ủy quyền của Ban Chấp hành; xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh trong phạm vi được giao hoặc trong trường hợp chưa thể triệu tập Ban Chấp hành nhưng cần có chỉ đạo kịp thời để đảm bảo hoạt động của Hiệp hội không bị gián đoạn.

Điều 10: Trách nhiệm cá nhân các thành viên Ban Thường vụ

1. Mỗi thành viên Ban Thường vụ phải gương mẫu trong việc thực hiện Điều lệ, Quy chế và các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
2. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
3. Chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến thị trường khí hóa lỏng và kịp thời đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm hỗ trợ hội viên và bảo vệ lợi ích chung của Hiệp hội.
4. Trường hợp không thể tham gia họp hoặc thực hiện nhiệm vụ vì lý do khách quan, phải báo cáo trước và được sự chấp thuận của Chủ tịch.
5. Trường hợp Ủy viên Ban Thường vụ sử dụng quỹ Hội cho mục đích tiếp khách, giao dịch, đối ngoại nhưng thực hiện quá ba lần mà không đạt được kết quả hoặc không báo cáo được kết quả rõ ràng, cụ thể, Ban Thường vụ có quyền đại diện Ban chấp hành xem xét tư cách Ủy viên và có thể áp dụng hình thức xử lý phù hợp theo quy định.

6. Mọi hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín của Hiệp hội sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Điều 11. Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định.

1. Ban Thường vụ có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành tại các Ban chuyên môn, hội viên, tổ chức, cá nhân trực thuộc Hiệp hội.
2. Các thành viên được phân công thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tiến độ định kỳ trong các phiên họp Ban Thường vụ.
3. Trường hợp phát hiện vi phạm hoặc chậm trễ trong việc triển khai nghị quyết, quyết định Ban Thường vụ có quyền yêu cầu giải trình và kiến nghị Ban Chấp hành xem xét trách nhiệm.

Điều 12. Trách nhiệm báo cáo, phát hiện và xử lý vi phạm

1. Các thành viên Ban Thường vụ có nghĩa vụ thu thập, tiếp nhận và kịp thời báo cáo về Chủ tịch Hiệp hội hoặc Phó chủ tịch Hiệp hội những trường hợp:
 - a) Vi phạm Quy chế hoạt động, Điều lệ của Hiệp hội;
 - b) Có dấu hiệu lợi dụng Hiệp hội cho lợi ích cá nhân;
 - c) Cạnh tranh không lành mạnh giữa các hội viên như phá giá, truyền bá thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng uy tín Hiệp hội hoặc quyền lợi hội viên khác.
2. Ban Thường vụ sau khi tiếp nhận thông tin phải phối hợp với Ban kiểm tra thành lập tổ công tác để xác minh vụ việc.
3. Căn cứ kết quả xác minh, Ban Thường vụ quyết định hình thức xử lý ban đầu hoặc trình Ban Chấp hành xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Điều 13. Trách nhiệm và chế độ làm việc

1. Ban Thường vụ tổ chức họp định kỳ ít nhất 3 tháng một lần hoặc họp đột xuất khi có yêu cầu của Chủ tịch hoặc trên 2/3 tổng số ủy viên Ban Thường vụ đề nghị.
2. Mỗi ủy viên Ban Thường vụ có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp, đóng góp ý kiến xây dựng, và thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
3. Ban Thường vụ là cơ quan lãnh đạo thường xuyên của Hiệp hội; các Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu ra và hoạt động trên cơ sở trách nhiệm cá nhân. Vì vậy, Ủy viên Ban Thường vụ không được ủy quyền cho người khác tham dự thay tại các cuộc họp Ban Thường vụ để đảm bảo tính thống nhất, chính xác và hiệu quả trong quá trình thảo luận, quyết nghị.
4. Trường hợp không tham gia họp quá 02 kỳ liên tiếp không có lý do chính đáng, Ban Chấp hành có thể xem xét miễn nhiệm chức vụ theo quy định nội bộ.
5. Cuộc họp của Ban Thường vụ có thể được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến thông qua các nền tảng họp trực tuyến phù hợp. Các hình thức biểu quyết, lấy ý kiến, bình chọn tại cuộc họp được thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, đều có giá trị pháp lý ngang nhau.

và được công nhận là hợp lệ nếu bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ và Quy chế này.

CHƯƠNG IV

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM TRA

Điều 14: Vị trí, vai trò của Ban kiểm tra

1. Ban Kiểm tra là cơ quan do Đại hội Hiệp hội bầu ra, có chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết Đại hội, nghị quyết và quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cũng như việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Hiệp hội.
2. Ban Kiểm tra hoạt động độc lập, khách quan, trung thực và chịu trách nhiệm trước Đại hội và Ban Chấp hành về toàn bộ hoạt động kiểm tra, giám sát của mình.

Điều 15. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm tra

1. Ban Kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trong trường hợp biểu quyết có số ý kiến ngang nhau, quyết định theo ý kiến của Trưởng Ban Kiểm tra.
2. Hoạt động của Ban Kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.
3. Giữa các kỳ họp, Ban Kiểm tra có thể quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua việc lấy ý kiến thành viên bằng văn bản hoặc họp trực tuyến nếu cần thiết.

Điều 16. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết Đại hội, các nghị quyết và quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các quy chế, quy định trong nội bộ Hiệp hội.
2. Giám sát việc quản lý tài chính, tài sản, công khai minh bạch trong thu – chi, việc sử dụng con dấu, và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của Hiệp hội và các tổ chức trực thuộc.
3. Tiếp nhận, xem xét, xử lý sơ bộ hoặc đề xuất xử lý các đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của hội viên, tổ chức thuộc Hiệp hội; tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng xử lý lên Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành.
4. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, chấn chỉnh sai phạm, khuyến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp trong quá trình kiểm tra, giám sát.
5. Kiến nghị khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các hành vi vi phạm trong quá trình kiểm tra.
6. Trong trường hợp xét thấy vụ việc vượt quá thẩm quyền của Hiệp hội, Ban Kiểm tra có trách nhiệm kiến nghị Ban Thường vụ chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 17. Trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm tra

1. Chấp hành nghiêm túc sự phân công của Trưởng Ban Kiểm tra, có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, báo cáo trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung kiểm tra của mình.
2. Giữ gìn bí mật thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kiểm tra, không lợi dụng chức trách để gây áp lực hoặc làm ảnh hưởng tiêu cực đến tổ chức, hội viên.
3. Chủ động phát hiện, báo cáo kịp thời với Trưởng Ban Kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế hoạt động của Hiệp hội, Điều lệ hoặc pháp luật.

Điều 18 . Chế độ làm việc và phối hợp công tác

1. Ban Kiểm tra họp định kỳ 6 tháng một lần và họp bất thường khi có yêu cầu của Trưởng ban hoặc từ 2/3 số thành viên Ban Kiểm tra trở lên.
2. Thành viên Ban Kiểm tra là cá nhân được Đại hội Hiệp hội tín nhiệm bầu chọn và phải trực tiếp tham gia các cuộc họp, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Vì vậy, thành viên Ban kiểm tra không được ủy quyền cho người khác tham dự các cuộc họp thay mình, nhằm đảm bảo tính chính danh, trách nhiệm cá nhân và hiệu quả trong thảo luận, biểu quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
3. Cuộc họp của Ban Kiểm tra có thể được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến thông qua các nền tảng họp trực tuyến phù hợp. Các hình thức biểu quyết, lấy ý kiến, bình chọn tại cuộc họp được thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, đều có giá trị pháp lý ngang nhau và được công nhận là hợp lệ nếu bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ và Quy chế này.
4. Ban Kiểm tra có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội trong quá trình kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

CHƯƠNG V

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, VĂN PHÒNG HIỆP HỘI

Điều 19: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hiệp hội:

Chủ tịch Hiệp hội là người đại diện pháp nhân cao nhất của Hiệp hội, có thẩm quyền ký các văn bản của Hiệp hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch Hiệp hội gồm:

1. Lãnh đạo đường lối chiến lược của Hiệp hội để thực hiện các mục tiêu.
2. Đại diện của Hiệp hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hiệp hội.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
4. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương, Sở Nội vụ; trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về mọi hoạt động của Hiệp hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội theo quy định Điều lệ; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế hoạt động, quy định nội bộ.
5. Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ.
6. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hiệp hội.
7. Thay mặt hội tiến hành hiệp thương với tất cả các cơ quan, tổ chức để thực hiện được mục tiêu của Hiệp Hội.
8. Giải quyết các công việc hành chính, đối ngoại, hiếu hỷ, ngoại giao, đặc biệt trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân từ cấp Giám đốc Sở trở lên.
9. Duyệt chi các chi phí sử dụng cho hoạt động của Hiệp hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm, phù hợp với pháp luật về tài chính, kế toán, về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan.
10. Nhiệm vụ và quyền hạn khác được quy định trong Điều lệ Hiệp hội.

Điều 20. Thẩm quyền ký văn bản của Chủ tịch Hiệp hội:

Chủ tịch Hiệp hội có quyền thay mặt cho Ban chấp hành ký các văn bản sau đây:

1. Nghị quyết, quyết định, thông báo, kế hoạch, tờ trình, công văn chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các nội dung hoạt động của Hiệp hội.
2. Các quy chế, quy định nội bộ của Hiệp hội sau khi được Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ thông qua theo thẩm quyền.
3. Các văn bản liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội theo quy định và trong phạm vi thẩm quyền được giao.
4. Văn bản đối nội, đối ngoại với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhân danh Hiệp hội.
5. Các văn bản nhân danh Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ sau khi được tập thể biểu quyết thông qua.
6. Hợp đồng, biên bản ghi nhớ, văn bản cam kết hợp tác, hiệp thương, thư mời, thư ngỏ và các văn bản tương tự nhằm phục vụ cho mục tiêu và hoạt động của Hiệp hội.
7. Văn bản xác nhận tư cách hội viên, xác nhận hoạt động của Hiệp hội theo yêu cầu hợp pháp.
8. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, nhân sự, hội viên hoặc tổ chức thuộc Hiệp hội theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ.
9. Hợp đồng thuê lao động, hợp đồng dịch vụ và các văn bản hành chính, pháp lý liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động thường xuyên của Hiệp hội.

10. Trường hợp Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ tịch hoặc cán bộ được giao nhiệm vụ ký thay thì phải có văn bản ủy quyền cụ thể, xác định rõ phạm vi, nội dung và thời gian ủy quyền.

Điều 21: Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó chủ tịch Hiệp hội:

Phó Chủ tịch Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hiệp hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được phân công hoặc ủy quyền.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hiệp hội bao gồm:

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hiệp hội.
2. Thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc trong phạm vi được giao khi Chủ tịch vắng mặt hoặc được ủy quyền bằng văn bản.
3. Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành công tác của Hiệp hội, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động đã được thông qua.
4. Giải quyết các vấn đề cạnh tranh xảy ra giữa các hội viên trong Hiệp hội, hoặc giữa hội viên với các tổ chức, cá nhân ngoài Hiệp hội, trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội.
5. Đại diện Hiệp hội thực hiện các công việc hành chính, quan hệ đối nội, đối ngoại, hiếu hỷ, ngoại giao với các cơ quan, tổ chức, cá nhân từ cấp Giám đốc Sở trở xuống trong phạm vi được Chủ tịch phân công hoặc ủy quyền.
6. Chủ trì hoặc tham gia các đoàn công tác, cuộc họp, hội nghị, hội thảo khi được Chủ tịch phân công hoặc ủy quyền.
7. Thay mặt Hiệp hội chuẩn bị, ký các văn bản hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền được Chủ tịch ủy quyền.
8. Báo cáo Chủ tịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, đề xuất biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực công việc phụ trách.
9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và sự chỉ đạo của Chủ tịch Hiệp hội.

Điều 22: Văn phòng Hiệp hội.

Văn phòng Hiệp hội là bộ phận thường trực, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo Hiệp hội trong việc tổ chức, điều hành, triển khai các hoạt động hàng ngày của Hiệp hội theo Điều lệ và các quy định hiện hành.

Điều 23: Chức năng của Văn phòng Hiệp hội:

1. Bộ máy hành chính – nghiệp vụ của Hiệp hội, thực hiện các công việc hỗ trợ như hành chính, văn thư, lưu trữ, kế toán, truyền thông, tổ chức sự kiện, quản lý hội viên, v.v...

2. Là nơi tiếp nhận và xử lý thông tin, đảm bảo sự kết nối giữa lãnh đạo Hiệp hội với hội viên, các cơ quan chức năng và các tổ chức đối tác.
3. Là đầu mối triển khai các nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch Hiệp hội.
4. Có thể bao gồm các vị trí như: Tổng Thư ký, Thư ký, Kế toán, Cán bộ chuyên môn, v.v... tùy theo quy mô và điều kiện hoạt động của từng Hiệp hội.

Điều 24: Nhiệm vụ của Văn phòng Hiệp hội:

1. Tham mưu và hỗ trợ điều hành hoạt động của Hiệp hội.
2. Soạn thảo, ban hành, lưu trữ văn bản hành chính, thông báo, công văn,...
3. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động phong trào của Hiệp hội.
4. Phối hợp thu hội phí, quản lý tài chính – tài sản của Hiệp hội theo phân công.
5. Giữ mối liên hệ thường xuyên với hội viên, tiếp nhận đề xuất, kiến nghị và thông tin phản hồi.
6. Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động lên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Thư ký Hiệp hội

Tổng Thư ký là người giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch Hiệp hội trong việc tổ chức, điều phối các hoạt động hành chính, đối nội, đối ngoại và truyền thông của Hiệp hội.

Tổng Thư ký chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành Văn phòng Hiệp hội và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Hiệp hội.
2. Là đầu mối tổng hợp thông tin, điều phối công việc giữa các Ban, tổ chức, cá nhân trực thuộc Hiệp hội và các hội viên.
3. Giúp Chủ tịch trong công tác chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; dự thảo báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác, biên bản họp, văn bản chỉ đạo của Hiệp hội.
4. Quản lý hồ sơ, tài liệu, con dấu, tài sản, trụ sở và hoạt động thường xuyên của Văn phòng Hiệp hội theo sự phân công của Chủ tịch.
5. Thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn chính thức của Hiệp hội theo sự phân công và ủy quyền của Chủ tịch; đại diện Hiệp hội trong hoạt động cung cấp, phản hồi thông tin cho báo chí, truyền thông, các tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan.
6. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định của Chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện.
7. Đại diện cho Hiệp hội tham dự các cuộc họp, làm việc, tiếp xúc với các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan trong phạm vi thẩm quyền được Chủ tịch ủy quyền hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch và theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hiệp hội.

Điều 26. Thuê nhân sự bên ngoài làm việc cho Hiệp hội

- Hiệp hội có thể thuê nhân sự bên ngoài để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, hành chính, tư vấn hoặc các công việc cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội, trong trường hợp không đủ nguồn nhân lực nội bộ hoặc khi có yêu cầu đặc thù phát sinh trong quá trình hoạt động.
- Việc thuê nhân sự bên ngoài phải bảo đảm các nguyên tắc sau:
 - Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội và các quy định của pháp luật;
 - Đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm và tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, tài chính, kế toán, thuế và các quy định liên quan;
 - Có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ cụ thể, trong đó nêu rõ phạm vi công việc, quyền, nghĩa vụ, thời hạn thực hiện, chế độ thù lao, bảo mật thông tin (nếu có), và trách nhiệm pháp lý;
 - Phù hợp với khả năng tài chính của Hiệp hội và nằm trong dự toán chi đã được phê duyệt.
- Ban Thường vụ có trách nhiệm xem xét, cho ý kiến thống nhất trước khi Chủ tịch Hiệp hội quyết định việc thuê nhân sự bên ngoài. Đối với các trường hợp các vị trí nhân sự có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động lâu dài của Hiệp hội do Ban chấp hành xem xét, cho ý kiến thống nhất.
- Chủ tịch Hiệp hội là người có thẩm quyền quyết định ký kết hợp đồng thuê nhân sự bên ngoài sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ hoặc Ban chấp hành tùy theo từng trường hợp.
- Tổng Thư ký Hiệp hội là người trực tiếp tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát việc thực hiện hợp đồng; đánh giá kết quả công việc của nhân sự thuê ngoài và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ, Chủ tịch Hiệp hội.

CHƯƠNG VI

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

Điều 27. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản

- Việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Tài chính, tài sản của Hiệp hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hiệp hội.
- Việc chi tiêu, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội được xem xét, quyết định bởi Ban Thường vụ, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (tùy từng trường hợp cụ thể), căn cứ trên đề xuất của tổ chức hoặc cá nhân thực hiện nhiệm vụ cho Hiệp hội.

Điều 28. Nguồn thu tài chính Hiệp hội được hình thành nguồn tài chính từ các nguồn sau:

- Phí gia nhập, hội phí hàng năm do hội viên đóng góp.

2. Thu từ các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.
3. Tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
4. Ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có) theo nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.
5. Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 29. Nội dung chi tiêu tài chính

1. Chi cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.
2. Chi thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao (nếu có).
3. Chi thuê trụ sở, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công việc.
4. Chi trả lương, hỗ trợ, chế độ cho người làm việc tại Hiệp hội theo quy định của Ban Chấp hành.
5. Chi khen thưởng, hỗ trợ, và các khoản chi khác theo quy định.

Điều 30. Quản lý tài sản

1. Tài sản bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và các tài sản hợp pháp khác.
2. Việc quản lý, sử dụng tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, dân sự, tài sản công (nếu có).
3. Khi Hiệp hội chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể thì thực hiện kiểm kê, xác định, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Điều 31. Tổ chức kế toán, kiểm toán, báo cáo tài chính

1. Hiệp hội thực hiện đầy đủ công tác kế toán, thống kê, báo cáo tài chính theo quy định của Luật Kế toán, Luật Thống kê.
2. Chấp hành quy định về chứng từ, sổ sách, báo cáo quyết toán, hồ sơ và cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền.

Điều 32. Giải quyết tài sản, tài chính khi chấm dứt hoạt động

1. Việc giải quyết tài sản khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
2. Con dấu và tài sản của Hiệp hội được xử lý theo quy định của pháp luật khi Hiệp hội bị chấm dứt hoạt động hoặc giải thể.

Điều 33. Thẩm quyền duyệt chi của Chủ tịch Hiệp hội:

1. Chủ tịch Hiệp hội có quyền phê duyệt các khoản chi phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội trong phạm vi **không vượt quá 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) trong một tháng.**
2. Đối với các khoản chi vượt quá phạm vi nêu trên, Chủ tịch sẽ thông báo cho Ban Thường vụ Hiệp hội để thống nhất chi phí.
3. Việc thống nhất của Ban Thường vụ tại Khoản 2 Điều này sẽ được thể hiện bằng một trong các hình thức sau: biên bản họp, văn bản trả lời, xác nhận/chấp thuận bằng văn bản, email, tin nhắn văn bản

(SMS, Zalo, Viber hoặc các hình thức nhắn tin điện tử hợp pháp khác). Các hình thức này đều có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy, trừ khi pháp luật có quy định khác. Việc thống nhất có hiệu lực khi được sự đồng thuận của từ 2/3 thành viên Ban Thường vụ.

4. Mọi quyết định phê duyệt chi phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Hiệp hội và các quy định tài chính có liên quan.

Điều 34. Thẩm quyền duyệt chi của Phó Chủ tịch Hiệp hội

1. Phó Chủ tịch Hiệp hội được ủy quyền phê duyệt các khoản chi phục vụ hoạt động thường xuyên của Hiệp hội trong phạm vi sau:
 - a) Giá trị mỗi khoản chi không vượt quá 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng);
 - b) Tổng giá trị các khoản chi trong một tháng không vượt quá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
2. Phó Chủ tịch chỉ được phê duyệt các khoản chi thuộc các hạng mục công việc và lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền được Chủ tịch phân công xử lý theo quy định tại Điều 20 của Quy chế này. Đối với các khoản chi ngoài phạm vi công việc được phân công hoặc vượt quá thẩm quyền theo phân cấp quản lý, Phó Chủ tịch không được tự ý phê duyệt mà phải trình Chủ tịch Hiệp hội xem xét, quyết định.
3. Các khoản chi do Phó Chủ tịch phê duyệt phải bảo đảm:
 - a) Đúng mục đích, nội dung chi tiêu theo kế hoạch hoạt động của Hiệp hội hoặc theo phân công cụ thể;
 - b) Có đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp lệ, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
4. Phó Chủ tịch có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo tháng và hoặc báo cáo kịp thời khi có yêu cầu với Chủ tịch Hiệp hội và Ban Thường vụ về các khoản chi đã thực hiện theo thẩm quyền được giao.
5. Mọi khoản chi vượt quá phạm vi quy định tại Khoản 1 hoặc không thuộc hạng mục công việc được giao theo Khoản 2 Điều này, Phó Chủ tịch không có thẩm quyền phê duyệt và phải trình Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ xem xét, quyết định theo quy định.

Điều 35. Chi phí tổ chức họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ:

1. Mỗi kỳ họp Ban chấp hành, Ban thường vụ, chi nhưng không quá 800.000 đồng/thành viên họp lệ.
2. Trường hợp vượt mức trên phải được sự đồng ý của Chủ tịch hiệp hội.
3. Việc chi trả có chứng từ, minh bạch, đúng đối tượng, đúng nội dung, đảm bảo quy định về tài chính hiện hành.

Điều 36. Quy trình phê duyệt và thực hiện chi tiêu

Việc phê duyệt và thực hiện các khoản chi tiêu phục vụ hoạt động của Hiệp hội Kinh doanh Khí hóa lỏng tỉnh Bình Dương được thực hiện theo trình tự sau:

1. Lập đề xuất chi tiêu

- 1.1. Các khoản chi tiêu phải được lập thành hồ sơ đề xuất, gồm:

- Văn bản đề nghị chi tiêu hoặc tờ trình nêu rõ nội dung, mục đích và căn cứ chi;
- Dự toán chi tiết;
- Các tài liệu có liên quan làm cơ sở cho việc đề xuất.

1.2. Cá nhân hoặc bộ phận được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan có trách nhiệm lập hồ sơ và gửi đến người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo phân cấp quy định tại Quy chế này.

2. Kiểm tra và xác nhận chứng từ

1. Trưởng Ban Kiểm tra Hiệp hội có trách nhiệm:

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đề xuất chi;
- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ kế toán và sự phù hợp với quy định tài chính hiện hành.

2.2. Chỉ sau khi được Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận, hồ sơ chi tiêu mới được chuyển đến người có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phê duyệt chi tiêu

3.1. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hiệp hội tiến hành xem xét, quyết định phê duyệt chi theo đúng thẩm quyền quy định tại Quy chế này.

3.2. Trường hợp khoản chi vượt thẩm quyền của Phó Chủ tịch hoặc vượt hạn mức quy định, hồ sơ phải được trình Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, quyết định.

4. Lưu trữ và quản lý chứng từ

4.1. Thư ký Hiệp hội có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ chi tiêu đã được phê duyệt và tổ chức lưu trữ theo đúng quy định hiện hành về lưu trữ chứng từ tài chính.

4.2. Hồ sơ, chứng từ chi tiêu là căn cứ để tổng hợp báo cáo tài chính, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và quyết toán theo quy định.

CHƯƠNG VII

QUẢN LÝ HỘI VIÊN

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 37. Quản lý hội viên

1. Ban Thường vụ Hiệp hội có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của hội viên.
2. Thư ký Hiệp hội có trách nhiệm quản lý, cập nhật danh sách hội viên; lưu trữ hồ sơ hội viên, dõi chiều việc thực hiện nghĩa vụ của hội viên.
3. Mọi thay đổi thông tin về hội viên (chủ doanh nghiệp, địa chỉ, ngành nghề hoạt động,...) phải được hội viên thông báo bằng văn bản tới Hiệp hội trong vòng 15 ngày kể từ ngày thay đổi.

Điều 38. Khen thưởng

1. Hội viên có thành tích xuất sắc trong việc tham gia và đóng góp cho Hoạt động của Hiệp hội sẽ được xét khen thưởng.

2. Hình thức khen thưởng bao gồm: a) Giấy khen, Bằng khen; b) Khen thưởng bằng vật chất hoặc hình thức khác do Ban Thường vụ quyết định; c) Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
3. Việc khen thưởng do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định theo đề xuất của Ban Thường vụ hoặc Ban Kiểm tra.

Điều 39. Kỷ luật

1. Hội viên vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều lệ và quy chế này có thể bị xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật:
 - a) Nhắc nhở, phê bình;
 - b) Khiển trách bằng văn bản;
 - c) Tạm đình chỉ quyền hội viên;
 - d) Xóa tên khỏi danh sách hội viên;Việc xem xét kỷ luật hội viên do Ban Chấp hành quyết định theo đề nghị của Ban Thường vụ hoặc Ban Kiểm tra.
2. Việc xóa tên hội viên phải được ít nhất 2/3 số lượng thành viên Ban Chấp hành nhất trí.

Điều 40. Khiếu nại, xem xét lại quyết định

1. Hội viên có quyền khiếu nại về các quyết định kỷ luật đối với mình tới Ban Kiểm tra.
2. Ban Kiểm tra có trách nhiệm xét khiếu nại và đề xuất Ban Chấp hành xét lại quyết định.
3. Quyết định xét lại của Ban Chấp hành là quyết định cuối cùng trong nội bộ Hiệp hội.

CHƯƠNG VIII

GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH, TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 41. Nguyên tắc chung

1. Mọi tổ chức, cá nhân là hội viên hoặc có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội đều có quyền gửi đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội.
2. Việc giải quyết phải tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Hiệp hội, đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng thẩm quyền.

Điều 42. Trình tự, thủ tục tiếp nhận và xử lý

1. Đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo được gửi bằng văn bản tới Văn phòng Hiệp hội hoặc Thư ký Hiệp hội.

2. Thư ký hiệp hội có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại và xử lý bước đầu theo thẩm quyền và báo cáo Ban kiểm tra nắm thông tin. Ban Kiểm tra tổng hợp, xem xét và báo cáo Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành để xử lý.
3. Trong trường hợp vụ việc phức tạp hoặc không đạt được đồng thuận, Ban Chấp hành có thể quyết định chuyển vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước hoặc Tòa án để giải quyết theo quy định pháp luật.

Điều 43. Thẩm quyền giải quyết

1. Ban Kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, xử lý và kiến nghị giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động.
2. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành có thẩm quyền ra quyết định đối với các vụ việc vượt quá thẩm quyền của Ban Kiểm tra.

Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của người gửi đơn

4. Người gửi đơn có quyền được thông báo kết quả giải quyết đơn thư của mình trong thời hạn hợp lý.
5. Người gửi đơn có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đơn thư.

Điều 45. Trách nhiệm lưu trữ và bảo mật

1. Thư ký Hiệp hội có trách nhiệm phối hợp với Ban Kiểm tra lưu trữ hồ sơ đơn thư, kết quả giải quyết.
2. Việc giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

CHƯƠNG IX

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA HIỆP HỘI

Điều 46. Nguyên tắc quản lý con dấu

1. Con dấu của Hiệp hội là tài sản và biểu tượng pháp lý của Hiệp hội, được sử dụng để xác nhận tính pháp lý trong các văn bản, giấy tờ, tài liệu do Hiệp hội ban hành.
2. Việc quản lý và sử dụng con dấu phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế hoạt động của Hiệp hội.

Điều 47. Quy định về lưu giữ và sử dụng con dấu

1. Con dấu của Hiệp hội do Chủ tịch Hiệp hội chịu trách nhiệm chung về quản lý và sử dụng.
2. Thư ký Hiệp hội là người trực tiếp lưu giữ tại nơi làm việc và sử dụng con dấu theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội.

3. Người được giao giữ con dấu phải có trách nhiệm bảo quản an toàn, không được tự ý sử dụng con dấu vào các mục đích ngoài phạm vi hoạt động của Hiệp hội.

Điều 48. Phạm vi sử dụng con dấu

1. Con dấu được sử dụng trong các văn bản, giấy tờ sau:
 - a) Quyết định, thông báo, công văn, tờ trình, biên bản, giấy chứng nhận, hợp đồng và các văn bản chính thức khác của Hiệp hội;
 - b) Các loại giấy tờ, tài liệu khác khi có sự chỉ đạo hoặc phê duyệt của Chủ tịch Hiệp hội.
2. Việc sử dụng con dấu phải kèm theo chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định.

Điều 49. Cấm các hành vi sau

1. Sử dụng con dấu khi chưa được sự đồng ý hoặc ủy quyền hợp pháp của Chủ tịch Hiệp hội.
2. Tẩy xóa, làm sai lệch nội dung tài liệu đã đóng dấu.
3. Mang con dấu ra khỏi nơi lưu giữ khi chưa có quyết định bằng văn bản của Chủ tịch Hiệp hội.
4. Sao chép, làm giả con dấu hoặc sử dụng con dấu không đúng mục đích, trái quy định.

Điều 50. Xử lý vi phạm

1. Cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về quản lý và sử dụng con dấu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Hiệp hội.
2. Trường hợp gây thiệt hại cho Hiệp hội, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường và có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

CHƯƠNG X

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

Điều 51. Nguyên tắc đạo đức chung

1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định của Hiệp hội.
2. Tôn trọng lợi ích chung, hợp tác thiện chí, đoàn kết vì sự phát triển của các thành viên Hiệp hội.
3. Trung thực, minh bạch trong hoạt động chuyên môn, tài chính và trong giao tiếp, hợp tác.
4. Không lợi dụng danh nghĩa Hiệp hội để phục vụ lợi ích cá nhân, phe nhóm hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Hiệp hội.

Điều 52. Ứng xử trong nội bộ Hiệp hội

1. Tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và trong sinh hoạt Hiệp hội.
2. Góp ý mang tính xây dựng, không công kích cá nhân, không phát tán thông tin sai lệch gây mất đoàn kết nội bộ.
3. Không sử dụng mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông để công bố, chia sẻ những thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hoạt động của Hiệp hội và hội viên.

Điều 53. Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội

1. Hội viên phải kinh doanh đúng pháp luật, bảo đảm chất lượng dịch vụ, sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2. Không cạnh tranh không lành mạnh, không vi phạm các chuẩn mực về đạo đức thương mại.
3. Hoạt động của Hội hướng tới mục tiêu hỗ trợ sự phát triển chung của ngành và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 54. Giám sát và xử lý vi phạm quy tắc đạo đức

1. Ban Kiểm tra có trách nhiệm theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy tắc đạo đức trong toàn Hiệp hội.
2. Trường hợp vi phạm quy tắc đạo đức, tùy theo tính chất và mức độ, cá nhân hoặc tổ chức có thể bị xử lý bằng các hình thức: nhắc nhở, cảnh cáo, kỷ luật, đình chỉ sinh hoạt hoặc kiến nghị ra khỏi Hiệp hội.
3. Các vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ được chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

CHƯƠNG XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ HIỆU LỰC

Điều 55. Hiệu lực thi hành của các văn bản thỏa thuận nội bộ

1. Ngoài Quy chế hoạt động nội bộ này, các văn bản thỏa thuận, nghị quyết, kết luận bằng văn bản do Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành Hiệp hội ban hành trong phạm vi thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Hiệp hội cũng có giá trị hiệu lực thi hành tương đương như Quy chế này và bắt buộc các hội viên, tổ chức trực thuộc thực hiện nghiêm túc.
2. Các văn bản thỏa thuận nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn:
 - o Nghị quyết cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ
 - o Biên bản kết luận phiên họp có sự thống nhất bằng biểu quyết hợp lệ
 - o Quyết định bằng văn bản của Ban Thường vụ về các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động mà chưa kịp sửa đổi, bổ sung vào Quy chế
 - o Thông báo chính thức có chữ ký của Chủ tịch hoặc người được ủy quyền và được đa số thành viên Ban Thường vụ thống nhất
3. Trong trường hợp nội dung của các văn bản thỏa thuận có sự khác biệt hoặc chưa thống nhất với Quy chế hoạt động nội bộ, thì căn cứ áp dụng sẽ theo nguyên tắc sau:
 - o Nếu văn bản thỏa thuận ra đời sau và phù hợp với Điều lệ Hiệp hội, thì được ưu tiên áp dụng trong giai đoạn chuyển tiếp.
 - o Trường hợp có vướng mắc, Ban Chấp hành sẽ xem xét điều chỉnh, sửa đổi Quy chế hoặc văn bản liên quan cho phù hợp thực tiễn và thống nhất chung.

Điều 56. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 11 Chương và 57 Điều, có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hiệp hội ký ban hành.
2. Tất cả các tổ chức, cá nhân là hội viên, đơn vị trực thuộc Hiệp hội, cá nhân làm việc cho Hiệp hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong Quy chế này.
3. Thư ký Hiệp hội có trách nhiệm phổ biến, lưu hành và tổ chức thực hiện Quy chế đến toàn thể hội viên.

Điều 57. Điều khoản sửa đổi, bổ sung

1. Mọi sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, thống nhất thông qua bằng hình thức biểu quyết theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
2. Quy chế sửa đổi, bổ sung chỉ có hiệu lực khi được Ban Chấp hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng thuận từ 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên Ban Chấp hành trở lên và được Chủ tịch Hiệp hội ký ban hành chính thức.
3. Thư ký Hiệp hội chịu trách nhiệm cập nhật, lưu trữ và phổ biến Quy chế sửa đổi, bổ sung đến toàn thể hội viên.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH



ĐINH VĂN HIỂU